

0002138-38.2021.8.26.0572

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renê José Abrahão Strang

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124481/2020 - DEL.INV.GER.

S.JOAQUIM BARRA, 11506116 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 126/20/462 - DEL.INV.GER.

S.JOAQUIM BARRA, 2124481 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

2ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, s/n, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002138-38.2021.8.26.0572 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002138-38.2021.8.26.0572

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124481/2020 - DEL.INV.GER.

S.JOAQUIM BARRA, 11506116 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 126/20/462 - DEL.INV.GER.

S.JOAQUIM BARRA, 2124481 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR LEMES COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão Strang

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de CARLOS EDUARDO FARIAS HOLANDA e JOÃO VITOR LEMES COSTA, denunciando-os como incurso nas penas dos artigos 33, caput da Lei 11.343/06. CARLOS EDUARDO FARIAS HOLANDA foi denunciado como incurso no artigo 329 do Código Penal.

Narra a denúncia que em dia hora e local nela mencionados, os réus traziam consigo e guardavam substância entorpecente, sem autorização.

Consta ainda que Carlos Felipe se opôs à execução de ato legal, mediante violência. Processo anulado em relação a João, com desmembramento do feito.

Denúncia foi recebida.

Citados, o réu ofereceu defesa.

Em juízo, ouviram-se testemunhas.

O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público opinou pela procedência da ação.

A defesa, por sua vez, postulou pela absolvição dos acusados ou pelo reconhecimento do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

O feito é improcedente.

Não há provas seguras para um decreto condenatório.

Inexiste prova de que a droga achada na casa de Carlos também pertencia a João.

Há meras suposições de que a droga também pertencia a João, mas nenhum elemento concreto.

Documento de João no local não indica residência, até porque nenhum objeto pessoal dele havia no imóvel.

Fuga da polícia pode ser uma suspeita, mas não indica necessariamente que o réu seja realmente dono da droga.

Assim, diante da dúvida, a absolvição é de rigor.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e absolvo o réu, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura.

P.I.C.

São Joaquim da Barra, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA